P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andika Fajar Yulisetiawan Bin Abdul Choir;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun / 21 Januari 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec Gunung Anyar Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa Andika Fajar Yulisetiawan Bin Abdul Choir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 140/Pid.Sus/2023 /PN Sby tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA FAJAR YULISETIAWAN Bin ABDUL CHOIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
   - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya;
   - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya;
   - 2 (dua) alat hisap sabu;
   - 3 (tiga) pak Plastik Klip;
   - 1 (satu) Sekrop;
   - 2 (dua) korek api;
   - 1(satu) Hp Samsung;
   - 1 (satu) tas bahu warna hijau;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ANDIKA FAJAR YULISETIAWAN BIN ABDUL CHOIR pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Parseh Rabesen Madura, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi dengan cara telpon ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), setelah itu terdakwa sepulang kerja berangkat ke Pasreh Rabesen Madura untuk mengambil pesanan berupa Narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya terdakwa di Kampung Parseh, terdakwa diperintah untuk menelpon Sdr. ASMAD (belum tertangkap), kemudian menunjukkan lokasinya, yaitu setelah masuk gapura ada tiang listrik, dan sabu tersebut dikubur ditanah bawah tiang listrik, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, uang tersebut disuruh dikubur ditempat yang sama, kemudian terdakwa menjawab “ya saya membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang milik sendiri dan dengan maksud dan tujuan dipakai sendiri dan juga dibeli oleh sepupu terdakwa an FARHAN, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. FARHAN membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dan hanya sekali menjual sabu ke Sdr. FARHAN, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan saat menjual sabu ke Sdr. FARHAN karena sebenarnya terdakwa tidak berniat untuk menjual sabu tersebut, kemudian saudara menjelaskan bahwa terdakwa sudah sekitar 2(dua) kali membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) di Pasreh Rabesen Madura, selain ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), terdakwa sebelumnya membeli sabu di daerah Ampel dengan cara ranjau, kemudian terdakwa mentransfer uang, lalu ketika terdakwa ambil ranjuan ternyata terdakwa dibohongi, ternyata yang dikirim Kristal garam, kemudian terdakwa menyimpan sendiri sisa sabu di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya supaya tidak diketahui orang lain;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya;
  - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya;
  - 2 (dua) alat hisap sabu;
  - 3 (tiga) pak Plastik Klip;
  - 1 (satu) Sekrop;
  - 2 (dua) korek api;
  - 1(satu) Hp Samsung;
  - 1 (satu) tas bahu warna hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 05981/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 21790/2022/NNF.- s.d. 21792/2022/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,719 gram, 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDIKA FAJAR YULISETIAWAN BIN ABDUL CHOIR pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 21.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya;
  - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya;
  - 2 (dua) alat hisap sabu;
  - 3 (tiga) pak Plastik Klip;
  - 1 (satu) Sekrop;
  - 2 (dua) korek api;
  - 1(satu) Hp Samsung;
  - 1 (satu) tas bahu warna hijau;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 05981/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 21790/2022/NNF.- s.d. 21792/2022/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,719 gram, 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. AGUS SUPRIYANTO, SH ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya;
  - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya;
  - 2 (dua) alat hisap sabu;
  - 3 (tiga) pak Plastik Klip;
  - 1 (satu) Sekrop;
  - 2 (dua) korek api;
  - 1(satu) Hp Samsung;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi dengan cara telpon ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), setelah itu terdakwa sepulang kerja berangkat ke Pasreh Rabesen Madura untuk mengambil pesanan berupa Narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya terdakwa di Kampung Parseh, terdakwa diperintah untuk menelpon Sdr. ASMAD (belum tertangkap), kemudian menunjukkan lokasinya, yaitu setelah masuk gapura ada tiang listrik, dan sabu tersebut dikubur ditanah bawah tiang listrik, setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengambil sabu tersebut, uang tersebut disuruh dikubur ditempat yang sama, kemudian terdakwa menjawab “ya saya membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang milik sendiri dan dengan maksud dan tujuan dipakai sendiri dan juga dibeli oleh sepupu terdakwa an FARHAN, kemudian Sdr. FARHAN membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dan hanya sekali menjual sabu ke Sdr. FARHAN, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan saat menjual sabu ke Sdr. FARHAN karena sebenarnya terdakwa tidak berniat untuk menjual sabu tersebut, kemudian saudara menjelaskan bahwa terdakwa sudah sekitar 2(dua) kali membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) di Pasreh Rabesen Madura, selain ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), terdakwa sebelumnya membeli sabu di daerah Ampel dengan cara ranjau, kemudian terdakwa mentransfer uang, lalu ketika terdakwa ambil ranjuan ternyata terdakwa dibohongi, ternyata yang dikirim Kristal garam, kemudian terdakwa menyimpan sendiri sisa sabu di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya supaya tidak diketahui orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. RIDHO ARBIYANTO (Keterangan dibacakan);

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUPRIYANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya;
- 2 (dua) alat hisap sabu;
- 3 (tiga) pak Plastik Klip;
- 1 (satu) Sekrop;
- 2 (dua) korek api;
- 1(satu) Hp Samsung;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi dengan cara telpon ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), setelah itu terdakwa sepulang kerja berangkat ke Pasreh Rabesen Madura untuk mengambil pesanan berupa Narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya terdakwa di Kampung Parseh, terdakwa diperintah untuk menelpon Sdr. ASMAD (belum tertangkap), kemudian menunjukkan lokasinya, yaitu setelah masuk gapura ada tiang listrik, dan sabu tersebut dikubur ditanah bawah tiang listrik, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, uang tersebut disuruh dikubur ditempat yang sama, kemudian terdakwa menjawab “ya saya membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang milik sendiri dan dengan maksud dan tujuan dipakai sendiri dan juga dibeli oleh sepupu terdakwa an FARHAN, kemudian Sdr. FARHAN membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dan hanya sekali menjual sabu ke Sdr. FARHAN, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan saat menjual sabu ke Sdr. FARHAN karena sebenarnya terdakwa tidak berniat untuk menjual sabu tersebut, kemudian saudara menjelaskan bahwa terdakwa sudah sekitar 2(dua) kali membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) di Pasreh Rabesen Madura, selain ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), terdakwa sebelumnya membeli sabu di daerah Ampel dengan cara ranjau, kemudian terdakwa mentransfer uang, lalu ketika terdakwa ambil ranjuan ternyata terdakwa dibohongi, ternyata yang dikirim Kristal garam, kemudian terdakwa menyimpan sendiri sisa sabu di rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya supaya tidak diketahui orang lain;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 05981/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 21790/2022/NNF.- s.d. 21792/2022/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,719 gram, 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi RIDHO ARBIYANTO dan saksi AGUS SUPRIYANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya;
- 2 (dua) alat hisap sabu;
- 3 (tiga) pak Plastik Klip;
- 1 (satu) Sekrop;
- 2 (dua) korek api;
- 1(satu) Hp Samsung;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi dengan cara telpon ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), setelah itu terdakwa sepulang kerja berangkat ke Pasreh Rabesen Madura untuk mengambil pesanan berupa Narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya terdakwa di Kampung Parseh, terdakwa diperintah untuk menelpon Sdr. ASMAD (belum tertangkap), kemudian menunjukkan lokasinya, yaitu setelah masuk gapura ada tiang listrik, dan sabu tersebut dikubur ditanah bawah tiang listrik, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, uang tersebut disuruh dikubur ditempat yang sama, kemudian terdakwa menjawab “ya saya membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang milik sendiri dan dengan maksud dan tujuan dipakai sendiri dan juga dibeli oleh sepupu terdakwa an FARHAN, kemudian Sdr. FARHAN membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dan hanya sekali menjual sabu ke Sdr. FARHAN, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan saat menjual sabu ke Sdr. FARHAN karena sebenarnya terdakwa tidak berniat untuk menjual sabu tersebut, kemudian saudara menjelaskan bahwa terdakwa sudah sekitar 2(dua) kali membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) di Pasreh Rabesen Madura, selain ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), terdakwa sebelumnya membeli sabu di daerah Ampel dengan cara ranjau, kemudian terdakwa mentransfer uang, lalu ketika terdakwa ambil ranjuan ternyata terdakwa dibohongi, ternyata yang dikirim Kristal garam, kemudian terdakwa menyimpan sendiri sisa sabu di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya supaya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya;
- 2 (dua) alat hisap sabu;
- 3 (tiga) pak Plastik Klip;
- 1 (satu) Sekrop;
- 2 (dua) korek api;
- 1(satu) Hp Samsung;
- 1 (satu) tas bahu warna hijau;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi RIDHO ARBIYANTO dan saksi AGUS SUPRIYANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dimana awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi dengan cara telpon ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), setelah itu terdakwa sepulang kerja berangkat ke Pasreh Rabesen Madura untuk mengambil pesanan berupa Narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya terdakwa di Kampung Parseh, terdakwa diperintah untuk menelpon Sdr. ASMAD (belum tertangkap), kemudian menunjukkan lokasinya, yaitu setelah masuk gapura ada tiang listrik, dan sabu tersebut dikubur ditanah bawah tiang listrik, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, uang tersebut disuruh dikubur ditempat yang sama, kemudian terdakwa menjawab “ya saya membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang milik sendiri dan dengan maksud dan tujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipakai sendiri dan juga dibeli oleh sepupu terdakwa an FARHAN, kemudian Sdr. FARHAN membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dan hanya sekali menjual sabu ke Sdr. FARHAN, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan saat menjual sabu ke Sdr. FARHAN karena sebenarnya terdakwa tidak berniat untuk menjual sabu tersebut, kemudian saudara menjelaskan bahwa terdakwa sudah sekitar 2(dua) kali membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) di Pasreh Rabesen Madura, selain ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), terdakwa sebelumnya membeli sabu di daerah Ampel dengan cara ranjau, kemudian terdakwa mentransfer uang, lalu ketika terdakwa ambil ranjuan ternyata terdakwa dibohongi, ternyata yang dikirim Kristal garam, kemudian terdakwa menyimpan sendiri sisa sabu di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya supaya tidak diketahui orang lain;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 05981/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 21790/2022/NNF.- s.d. 21792/2022/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,719 gram, 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Andika Fajar Yulisetiawan Bin Abdul Choir telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-53/Enz.2/01/2023 tertanggal 16 Januari 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Andika Fajar Yulisetiawan Bin Abdul Choir, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andika Fajar Yulisetiawan Bin Abdul Choir, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Andika Fajar Yulisetiawan Bin Abdul Choir yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabayaterdakwa telah ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIYANTO, SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan pada diri Terdakwa, diketemukan barang bukti berupa di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) Pipet Kaca

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya, 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya, 2 (dua) alat hisap sabu, 3 (tiga) pak Plastik Klip, 1 (satu) Sekrop, 2 (dua) korek api, 1(satu) Hp Samsung, 1 (satu) tas bahu warna hijau yang kepemilikian dan penguasaan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi dengan cara telpon ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), setelah itu terdakwa sepulang kerja berangkat ke Pasreh Rabesen Madura untuk mengambil pesanan berupa Narkotika jenis sabu, kemudian sesampainya terdakwa di Kampung Parseh, terdakwa diperintah untuk menelpon Sdr. ASMAD (belum tertangkap), kemudian menunjukkan lokasinya, yaitu setelah masuk gapura ada tiang listrik, dan sabu tersebut dikubur ditanah bawah tiang listrik, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, uang tersebut disuruh dikubur ditempat yang sama, kemudian terdakwa menjawab “ya saya membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang milik sendiri dan dengan maksud dan tujuan dipakai sendiri dan juga dibeli oleh sepupu terdakwa an FARHAN, kemudian Sdr. FARHAN membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dan hanya sekali menjual sabu ke Sdr. FARHAN, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan saat menjual sabu ke Sdr. FARHAN karena sebenarnya terdakwa tidak berniat untuk menjual sabu tersebut, kemudian saudara menjelaskan bahwa terdakwa sudah sekitar 2(dua) kali membeli sabu ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap) di Pasreh Rabesen Madura, selain ke Sdr. ASMAD (belum tertangkap), terdakwa sebelumnya membeli sabu di daerah Ampel dengan cara ranjau, kemudian terdakwa mentransfer uang, lalu ketika terdakwa ambil ranjuan ternyata terdakwa dibohongi, ternyata yang dikirim Kristal garam, kemudian terdakwa menyimpan sendiri sisa sabu di rumah Kontrakan di Jl.Arif Mahmud Gg.III A No.12 G Kec. Gunung Anyar Surabaya supaya tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 05981/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 21790/2022/NNF.- s.d. 21792/2022/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,719 gram, 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika oleh karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penagkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya;
- 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya;
- 2 (dua) alat hisap sabu;
- 3 (tiga) pak Plastik Klip;
- 1 (satu) Sekrop;
- 2 (dua) korek api;
- 1(satu) Hp Samsung;
- 1 (satu) tas bahu warna hijau;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andika Fajar Yulisetiawan Bin Abdul Choir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai dan menerima Narkotika golongan I bukan tanaman";*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
   - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,03 (dua koma nol tiga) gram beserta pipetnya;
   - 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya diduga sabu dengan berat kurang lebih 2,41 (dua koma empat puluh satu) gram beserta pipetnya;
   - 2 (dua) alat hisap sabu;
   - 3 (tiga) pak Plastik Klip;
   - 1 (satu) Sekrop;
   - 2 (dua) korek api;
   - 1(satu) Hp Samsung;
   - 1 (satu) tas bahu warna hijau;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 02 Maret 2023, oleh Hakim Ketua Majelis : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., I Ketut Tirta, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Muhammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surabaya, dihadiri pula oleh Ahmad Muzakki, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua
ttd	ttd
Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H	I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H
ttd	
I Ketut Tirta, S.H., M.H	

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Tohir, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)